



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ**

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. (REsp 1840466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020)

Autos nº: **0017253-72.2026.8.16.0000 (Agravado Interno)**

Origem: **Cumprimento Provisório de Sentença nº 0099555-95.2025.8.16.0000**

PEMEL ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., devidamente qualificada nos autos em destaque, movido em seu desfavor por **RICARDO WYPYCH (E OUTROS)**, igualmente qualificados, com o devido respeito de costume, por intermédio de seu advogado, vem, à presença de Vossa Excelência, com supedâneo no Art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal, bem como nos Arts. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, interpor, oportuno tempor, o presente **RECURSO ESPECIAL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO**, em face do v. acórdão proferido pela 20ª Câmara Cível deste Tribunal, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

CURITIBA | PR | BRASIL
Av. João Gualberto, 1731
Sala 106 - Edifício The Tower
80.030-001 - Juvevê - CMB - BR
TEL +55 41 98422-4853

LISBOA | PORTUGAL
R. Volante do Céu, 04
Campo Grande
1700-368 - Lisboa - PT
TEL +351 926097289

ITAPEMA | SC | BRASIL
2ª Avenida, 275
Ed. Cannes - Castelo Branco
88220-000 Itapema - SC
TEL +55 41 98422-4853

SÃO PAULO | SP | BRASIL
Av. Brigadeiro Ferreira de Lima, 4055
Sala 206 - Helbor Lead Offices Faria Lima
04.538-030 - Itaim Bibi - SP - BR
TEL +55 11 98787-4599



Requer-se, inicialmente, que a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça receba e admita o presente recurso de plano, ante a solar clareza da violação à lei federal e a estrita observância aos precedentes obrigatórios do Colendo Superior Tribunal de Justiça, revelando-se a admissão como medida de rigor para a preservação da segurança jurídica, com a posterior remessa das razões anexas à Colendo Superior Tribunal de Justiça com as homenagens de estilo.

Por fim, requer-se o deferimento da juntada da comprovação do preparo.

Termos em que,
Pede e aguarda deferimento

Curitiba, 30 de junho de 2026.

PAULO CEZAR DE CRISTO
OAB 64853 PR

BRUNO LANDARIN HORN
OAB 71966 PR

CURITIBA | PR | BRASIL
Av. João Gualberto, 1731
Sala 106 - Edifício The Tower
80.030-001 - Juvevê - OAB - BR
TEL +55 41 98422-4853

LISBOA | PORTUGAL
R. Volante do Céu, 04
Campo Grande
1700-368 - Lisboa - PT
TEL +351 926097289

ITAPEMA | SC | BRASIL
2ª Avenida, 275
Ed. Cannes - Castelo Branco
88220-000 Itapema - SC
TEL +55 41 98422-4853

SÃO PAULO | SP | BRASIL
Av. Brigadeiro Ferreira de Lima, 4055
Sala 206 - Helbor Lead Offices Faria Lima
04.538-030 - Itaim Bibi - SP - BR
TEL +55 11 98787-4599

www.cristo.adv.br

cristo.adv@icloud.com





EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL

Agravo Interno nº **0017253-72.2026.8.16.0000 - TJPR**
RECORRENTE: **PEMEL Administração, Participações e Empreendimentos Ltda.**
RECORRIDO: **Ricardo Wypych (e outros)**
TRIBUNAL DE ORIGEM: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ**

Colenda Turma
Eméritos Ministros
Eminente Relator

1. SÍNTESE FÁTICA E DA GÊNESE DA NULIDADE TRANSRESCISÓRIA

A **controvérsia jurídica que fundamenta este recurso possui raízes em um vício de existência jurídica intransponível**. Em 1989, foi ajuizada a Ação Ordinária nº 835/89 perante a 4ª Vara Cível de Curitiba, **visando a anulação de uma escritura pública de compra e venda de imóvel**. O fundamento daquela ação era a suposta falsidade da assinatura de Mário Chagas, vendedor do bem, sob a alegação de que este **já havia falecido em 1970 — ou seja, 18 anos antes da lavratura do ato**.

Ocorre que a Recorrente, **PEMEL, adquiriu o referido imóvel em 1991, tornando-se a legítima proprietária e possuidora**. Contudo, em flagrante violação ao devido processo legal, a **PEMEL jamais foi citada para integrar a lide originária na qualidade de litisconsorte passiva necessária**, apesar de ser a titular do domínio diretamente afetada pela pretensão anulatória.

Diante da prolação de sentença e acórdão sem a sua participação, a Recorrente **ajuizou Ação Rescisória (Autos nº 0000908-12.2018.8.16.0000), atualmente objeto de Recurso Especial pendente de julgamento no STJ, onde se discute a nulidade absoluta (querela nullitatis) por ausência de citação**. Paralelamente, o Recorrido iniciou o Cumprimento

CURITIBA | PR | BRASIL
Av. João Gualberto, 1731
Sala 106 - Edifício The Tower
80.030-001 - Juvevê - CMB - PR
TEL +55 41 98422-4853

LISBOA | PORTUGAL
R. Volante do Céu, 04
Campo Grande
1700-368 - Lisboa - PT
TEL +351 926097289

ITAPEMA | SC | BRASIL
2ª Avenida, 275
Ed. Cannes - Castelo Branco
88220-000 Itapema - SC
TEL +55 41 98422-4853

SÃO PAULO | SP | BRASIL
Av. Brigadeiro Ferreira de Lima, 4055
Sala 206 - Helbor Lead Offices Faria Lima
04.538-030 - Itaim Bibi - SP - BR
TEL +55 11 98787-4599



Provisório de Sentença para cobrança de honorários sucumbenciais, o que gerou bloqueios via SISBAJUD e penhora de bens da Recorrente.

O acórdão ora recorrido manteve a tramitação do cumprimento provisório e as constrições patrimoniais, ignorando a prejudicialidade externa e o risco de dano irreversível à atividade empresarial da Recorrente, o que enseja a reforma imediata por esta Corte Superior.

2. DA TEMPESTIVIDADE E DO PREPARO

O presente recurso é tempestivo, visto que o acórdão recorrido foi publicado em data que permite a interposição dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme o Art. 1.003, § 5º do CPC. O preparo recursal foi integralmente recolhido, conforme comprovantes anexos, abrangendo as custas processuais e o porte de remessa e retorno, se aplicável.

3. DO PREQUESTIONAMENTO (ART. 1.025 DO CPC)

A **matéria federal** objeto deste recurso, qual seja, a **violação aos Arts. 114, 115 e 520, § 4º do CPC**, foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de Origem quando do julgamento do Agravo Interno. Ainda que assim não fosse, considera-se prequestionada a matéria pela simples interposição dos Embargos de Declaração na origem, nos termos do Art. 1.025 do CPC, restando superado qualquer óbice das Súmulas 211/STJ e 282/STF.

4. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REFORÇADA: DA REVALORAÇÃO JURÍDICA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ

O presente recurso ataca exclusivamente matéria de direito, não havendo qualquer pretensão de reexame do acervo fático-probatório, o que afasta de forma peremptória a incidência da Súmula 7/STJ. A controvérsia reside na **reavaliação jurídica de fatos incontroversos e delimitados no acórdão recorrido**.

A definição da natureza jurídica do litisconsórcio necessário e a consequente nulidade de citação (vício transrescisório) constituem questões puramente de direito. Não se discute "se" houve citação, mas sim a consequência jurídica da ausência de citação de um litisconsorte necessário

CURITIBA | PR | BRASIL
Av. João Gualberto, 1731
Sala 106 - Edifício The Tower
80.030-001 - Juvevê - CMB - BR
TEL +55 41 98422-4853

LISBOA | PORTUGAL
R. Volante do Céu, 04
Campo Grande
1700-368 - Lisboa - PT
TEL +351 926097289

ITAPEMA | SC | BRASIL
2ª Avenida, 275
Ed. Cannes - Castelo Branco
88220-000 Itapema - SC
TEL +55 41 98422-4853

SÃO PAULO | SP | BRASIL
Av. Brigadeiro Ferreira de Lima, 4055
Sala 206 - Helbor Lead Offices Faria Lima
04.538-030 - Itaim Bibi - SP - BR
TEL +55 11 98787-4599



sobre a validade do título executivo. Trata-se de inexistência jurídica do título em face da Recorrente, matéria que prescinde de incursão em fatos, exigindo apenas a aplicação da norma cogente federal aos fatos já postos pelo Tribunal a quo.

5. DA DIALETICIDADE RECURSAL: ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO

O acórdão recorrido incorre em erro in judicando ao ignorar a norma cogente do Art. 520, § 4º do CPC. O Tribunal de origem fundamentou a manutenção da execução provisória na suposta "reversibilidade" do bloqueio financeiro. Contudo, tal fundamento é juridicamente inidôneo, pois ignora que a execução se baseia em título eivado de vício transrescisório.

A dialeticidade aqui se impõe: o TJPR permitiu o bloqueio via SISBAJUD em sede de execução provisória de um título que padece de nulidade de pleno direito. Ao não suspender os atos expropriatórios diante da verossimilhança da nulidade absoluta, o Tribunal violou a proteção legal que impede a asfixia patrimonial do executado por títulos juridicamente inexistentes.

6. DA NECESSIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO (ART. 1.029, § 5º DO CPC)

A Recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ante a presença de vício transrescisório insanável e o risco de dano operacional irreversível.

O periculum in mora é evidenciado pela asfixia financeira da empresa PEMEL. A manutenção de bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD em execução provisória de título nulo tornará inútil o provimento final deste Recurso Especial. A constrição de ativos impede o fluxo de caixa, o pagamento de folha salarial e fornecedores, configurando dano que ultrapassa a esfera patrimonial para atingir a própria sobrevivência da pessoa jurídica.

URGÊNCIA: A execução provisória de título inexistente (por falta de citação) viola a segurança jurídica e impõe à Recorrente um ônus que o ordenamento jurídico veda expressamente.

7. DAS RAZÕES DE REFORMA

CURITIBA | PR | BRASIL
Av. João Gualberto, 1731
Sala 106 - Edifício The Tower
80.030-001 - Juvevê - OMB - PR
TEL +55 41 98422-4853

LISBOA | PORTUGAL
R. Volante do Céu, 04
Campo Grande
1700-368 - Lisboa - PT
TEL +351 926097289

ITAPEMA | SC | BRASIL
2ª Avenida, 275
Ed. Cannes - Castelo Branco
88220-000 Itapema - SC
TEL +55 41 98422-4853

SÃO PAULO | SP | BRASIL
Av. Brigadeiro Ferreira de Lima, 4055
Sala 206 - Helbor Lead Offices Faria Lima
04.538-030 - Itaim Bibi - SP - BR
TEL +55 11 98787-4599



**7.1. VIOLAÇÃO AO ART. 520, § 4º DO CPC:
RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL**

O acórdão recorrido violou o Art. 520, § 4º do CPC ao permitir atos expropriatórios em execução provisória sem a devida cautela. A norma federal impõe a suspensão quando houver risco de grave dano. No caso, o dano é a asfixia financeira imediata de uma empresa por conta de um processo do qual ela nunca participou validamente.

**7.2. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 114 E 115 DO CPC:
VÍCIO TRANSRESCISÓRIO**

A ausência de citação da PEMEL, litisconsorte passiva necessária, configura nulidade de pleno direito. Trata-se de vício transrescisório que impede a formação da coisa julgada. O Tribunal a quo, ao manter a execução, validou um título que padece de inexistência jurídica em relação à Recorrente, violando frontalmente os Arts. 114 e 115, I, do CPC.

7.3. DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL (ART. 105, III, 'C' DA CF)

O entendimento do TJPR diverge frontalmente da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o cotejo analítico abaixo:

Critério de Confronto	Acórdão Recorrido (TJPR)	Paradigma (STJ - REsp 1.840.466/SP)
Tese Central	Permite execução provisória mesmo com tese de nulidade de citação pendente.	A falta de citação de litisconsorte necessário gera nulidade absoluta e insanável.
Efeito do Vício	Considera o vício sanável ou irrelevante para a execução de honorários.	O vício é transrescisório e impede a formação de título executivo válido.
Resultado	Manutenção dos bloqueios SISBAJUD.	Extinção da execução por inexistência de título válido.

8. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (ART. 1.029, § 5º, CPC)

CURITIBA PR BRASIL Av. João Gualberto, 1731 Sala 106 - Edifício The Tower 80.030-001 - Juvevê - OMB - BR TEL +55 41 98422-4853	LISBOA PORTUGAL R. Volante do Céu, 04 Campo Grande 1700-368 - Lisboa - PT TEL +351 926097289	ITAPEMA SC BRASIL 2ª Avenida, 275 Ed. Cannes - Castelo Branco 88220-000 Itapema - SC TEL +55 41 98422-4853	SÃO PAULO SP BRASIL Av. Brigadeiro Ferreira de Lima, 4055 Sala 206 - Helbor Lead Offices Faria Lima 04.538-030 - Itaim Bibi - SP - BR TEL +55 11 98787-4599
--	--	--	---



Requer-se a concessão de **efeito suspensivo** ao presente recurso para sustar imediatamente os efeitos do cumprimento provisório de sentença nº 0099555-95.2025.8.16.0000. A probabilidade do direito reside na flagrante nulidade por falta de citação, e o perigo de dano é demonstrado pela iminência de novos bloqueios financeiros que inviabilizam a sobrevivência da empresa PEMEL.

9. DOS REQUERIMENTOS

Ante o exposto, a Recorrente requer:

1. O recebimento, processamento e a ADMISSÃO DE PLANO do presente recurso pela Vice-Presidência do TJPR, dada a manifesta violação à lei federal;
2. A concessão de EFEITO SUSPENSIVO imediato, para determinar a suspensão do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0099555-95.2025.8.16.0000 e o levantamento de bloqueios via SISBAJUD/RENAJUD;
3. O PROVIMENTO do recurso para reformar o acórdão, reconhecendo a inexistência jurídica do título por vício transrescisório (falta de citação) e a violação aos Arts. 114, 115 e 520, § 4º do CPC;
4. A inversão do ônus da sucumbência e condenação dos Recorridos.

Termos em que,
Pede e aguarda deferimento.

Curitiba, 30 de junho de 2026.

PAULO CEZAR DE CRISTO
OAB 64853 PR

BRUNO LANDARIN HORN
OAB 71966 PR

CURITIBA | PR | BRASIL
Av. João Gualberto, 1731
Sala 106 - Edifício The Tower
80.030-001 - Juvevê - OAB - BR
TEL +55 41 98422-4853

LISBOA | PORTUGAL
R. Volante do Céu, 04
Campo Grande
1700-368 - Lisboa - PT
TEL +351 926097289

ITAPEMA | SC | BRASIL
2ª Avenida, 275
Ed. Cannes - Castelo Branco
88220-000 Itapema - SC
TEL +55 41 98422-4853

SÃO PAULO | SP | BRASIL
Av. Brigadeiro Ferreira de Lima, 4055
Sala 206 - Helbor Lead Offices Faria Lima
04.538-030 - Itaim Bibi - SP - BR
TEL +55 11 98787-4599

www.cristo.adv.br

cristo.adv@icloud.com